

tulo habrá de estar inscrito a favor del tercerista o de su causante con fecha anterior a la de inscripción de la garantía, lo que se acreditará mediante certificación registral expresiva de la inscripción del título del tercerista o de su causante y certificación de no aparecer extinguido ni cancelado en el registro el asiento de dominio correspondiente.

2. **Suspensión por prejudicialidad penal**, supuesto contemplado en el artículo 697 de la LEC que exige acreditar la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución y que habrá de ser puesto con relación con lo dispuesto en el artículo 569 de la LEC, precepto general relativo a la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal.

♦ ¿Cuáles son las causas de oposición a la ejecución?

Los motivos de oposición los encontramos en el artículo 695 de la LEC cuyo apartado 1 regula las causas de oposición que puede alegar el ejecutado:

- a) **Extinción de la garantía o de la obligación garantizada.**
- b) **Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado.**
- c) **En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento.**
- d) **Carácter abusivo de la cláusula contractual en la que se fundamente la ejecución hipotecaria.**

A TENER EN CUENTA. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el letrado de la Administración de Justicia suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia en la que el tribunal oír a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.

15. LOS DERECHOS CIVILES FORALES Y ESPECIALES. EL DERECHO INTERREGIONAL EN ESPAÑA

El derecho interregional en España

2120

De acuerdo con el artículo 14 del Código Civil, **la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil**. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común o en uno de los de derecho especial o foral, **los nacidos de padres que tengan tal vecindad**.

Por la adopción, el adoptado no emancipado **adquiere la vecindad civil de los adoptantes**.

Si al nacer el hijo o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común.

Sin embargo, los padres o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.

La privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad o el cambio de vecindad de los padres no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado habrá de ser asistido en la opción por el representante legal.

El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro.

La vecindad civil se adquiere:

1. Por **residencia continuada durante dos años**, siempre que el interesado **manifieste ser esa su voluntad**.
2. Por **residencia continuada durante diez años**, sin declaración en contrario durante este plazo.

A TENER EN CUENTA. Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas.

Finalmente, en caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento.

Con respecto a los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV del Código Civil (que regula las normas de derecho internacional privado) con las siguientes particularidades (art. 16.1 del CC):

1. Será ley personal la determinada por la vecindad civil.
2. No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Código Civil sobre calificación, remisión y orden público.

De acuerdo con el artículo 9 del Código Civil (incluido dentro del capítulo IV del CC), la **ley personal** correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley **regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte:**

- **Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo;** en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

- **La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107 del Código Civil** (la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración).
- **Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio** serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.
- **La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación.** A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española.
- **La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental,** se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
- **La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional.** Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional.
- **La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996.**
- **La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual.** En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes.
- **La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007,** sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.
- **La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren.** Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge superviviente se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.

A TENER EN CUENTA. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código Civil. En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación (art. 16.3 del CC).

CUESTIONES

1. ¿Qué dice el artículo 9 del Código Civil a la hora de determinar la ley personal en caso de doble nacionalidad o ausencia de nacionalidad? ¿Y con respecto a las personas jurídicas?

A efectos de dicho capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida. **Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales.** Si ostentare dos o más nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el párrafo siguiente.

Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.

La ley personal correspondiente a las **personas jurídicas** es la determinada por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.

2. Marta y Gonzalo, ambos con vecindad civil gallega, contrajeron matrimonio en Valencia y situaron su residencia habitual en Aragón. ¿Qué ley regirá los efectos de su matrimonio?

- a) El derecho civil común.
- b) La ley valenciana.
- c) La ley gallega.
- d) La ley civil aragonesa.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. Margarita, de vecindad civil catalana, fallece sin haber otorgado testamento. Los últimos siete años había establecido su residencia habitual en Pontevedra (Galicia). En el momento de fallecer Margarita solo era propietaria de dos inmuebles sitos en Alcañiz (Aragón). Era viuda y tenía tres hijos residentes en Madrid. ¿Qué ley regirá la sucesión de Margarita?

- a) La ley de Galicia.
- b) El Código Civil.
- c) La ley catalana.
- d) La ley aragonesa.

RESPUESTA CORRECTA: C

4. Andrea, natural de Madrid, reside desde los quince años hasta los veinticuatro en A Coruña, ciudad de origen de su padre. Su madre era de Huesca, con vecindad civil aragonesa, vecindad por la que optó su padre poco después de contraer matrimonio y antes de nacer Andrea. A los veinte años, Andrea se casa con Daniel, que vive en Salamanca, y ambos fijan su residencia habitual en esa ciudad. A los veinticuatro años, Andrea fallece sin haber tramitado nunca un expediente en el Registro Civil sobre su vecindad civil. ¿Qué vecindad civil tiene Andrea?

- a) De derecho civil común.
- b) Vecindad civil aragonesa.
- c) Vecindad civil gallega.
- d) Al no haber tramitado Andrea expediente de vecindad civil se aplicará la vecindad civil donde al momento de fallecer tuviera la mayor parte de sus bienes.

RESPUESTA CORRECTA: B

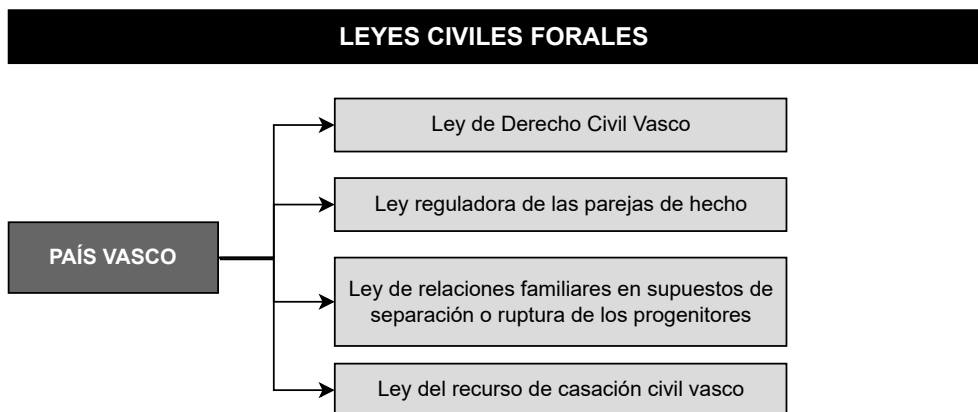
5. Leandro, de vecindad civil común, es hijo de María y Juan, ambos de vecindad civil común. Tras su divorcio, María adquiere la vecindad civil aragonesa y Juan la navarra. ¿Qué vecindad civil tendrá Leandro tras el cambio de vecindad de sus padres?

- a) El cambio de vecindad de los padres afecta a la vecindad civil de los hijos, por lo que adquirirá la vecindad civil de su padre, es decir, la navarra.
- b) El cambio de vecindad de los padres afecta a la vecindad civil de los hijos, por lo que adquirirá la vecindad civil de la madre, es decir, la aragonesa.
- c) El cambio de vecindad de los padres afecta a la vecindad civil de los hijos, por lo que adquirirá la vecindad civil de cualquiera de sus progenitores.
- d) El cambio de vecindad de los padres no afecta a la vecindad civil de los hijos, por lo que mantendrá la vecindad civil común.

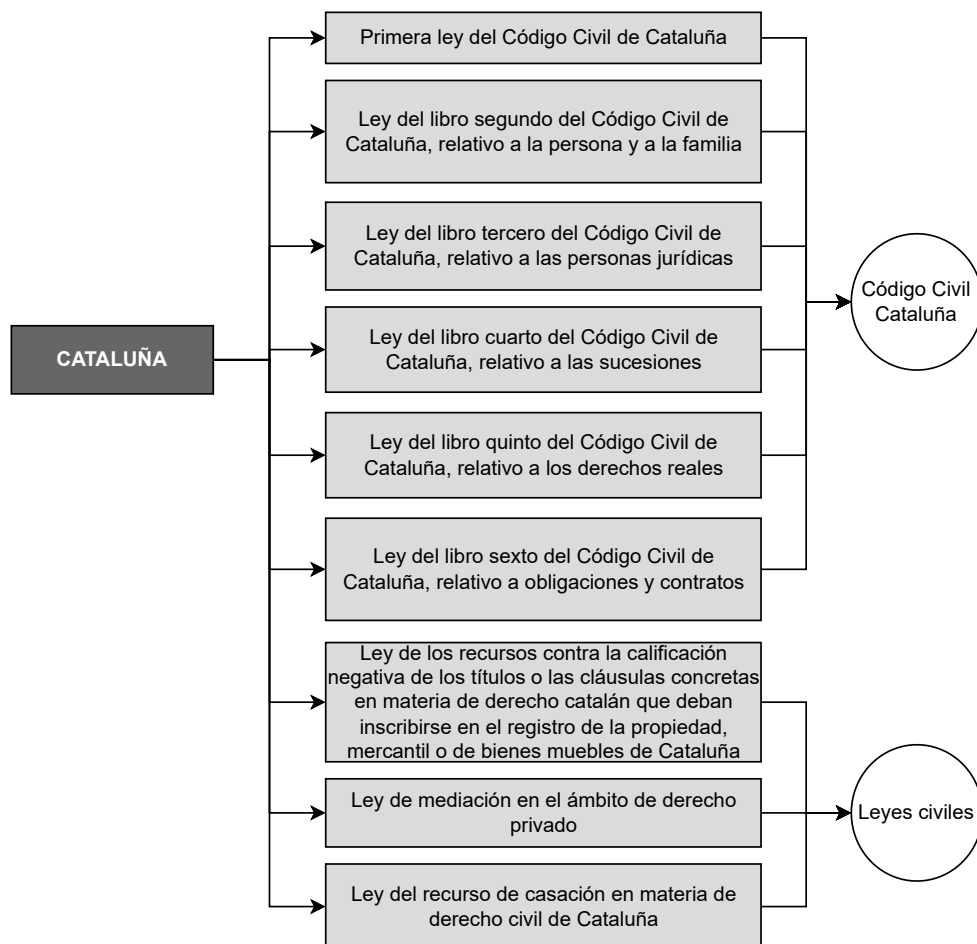
RESPUESTA CORRECTA: D

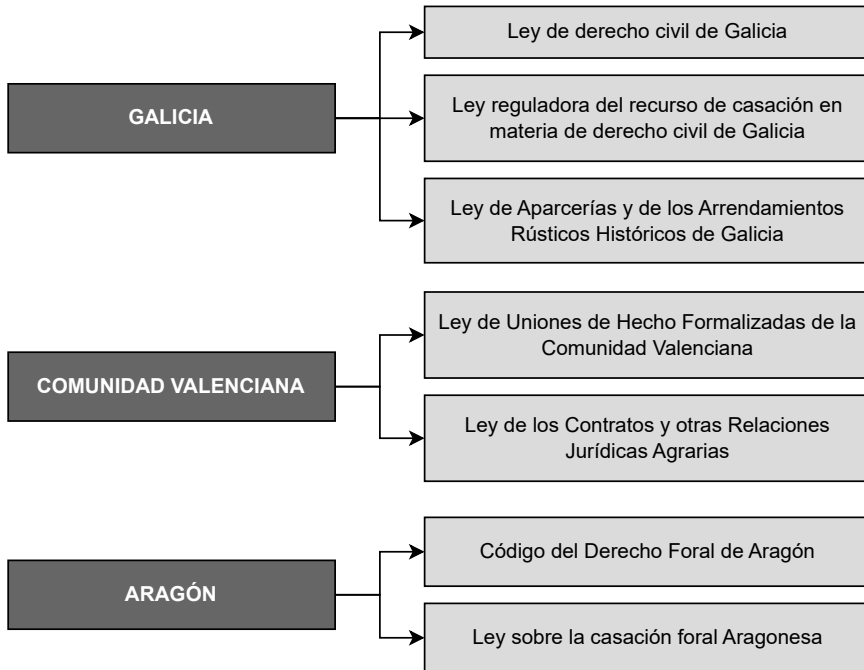
Las leyes civiles forales

2130



LEYES CIVILES FORALES



LEYES CIVILES FORALES**LEYES CIVILES FORALES**